

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4692/2538

นาย วิชัย สีสาสีโรชิต
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47

โจทก์เป็นผู้จัดการสาขาธนาคารจำเลยมิได้ทุจริตหรือประมาทเลินเล่อในการฝ่าฝืนระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของจำเลยแต่เป็นการผ่อนผันผ่อนยาวช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจโดยจำเลยก็ได้รับผลประโยชน์จากการที่โจทก์อนุมัติให้ลูกค้าเบิกเงินเกินบัญชีและรับซื้อลดตัวเงินที่ผิดระเบียบด้วยและสาขาอื่นของจำเลยก็ปฏิบัติทำนองเดียวกันเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของจำเลยไม่อาจถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างประจำครั้งสุดท้ายมีตำแหน่งเป็นหัวหน้ากิจกรรมพิเศษฝ่ายพนักงานได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเป็นเงิน เดือน เดือนละ 33,280 บาท ค่าครองชีพเดือนละ 550 บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 15 และวันสิ้นเดือนต่อมาวันที่ 31 สิงหาคม 2535 จำเลยมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างว่าโจทก์ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนระเบียบและคำสั่งของธนาคาร จงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารอย่างร้ายแรงซึ่งไม่เป็นความจริง การเลิกจ้างดังกล่าวเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า ขอให้บังคับ

จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 202,980 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 16,915 บาท เงินทุนเลี้ยงชีพจำนวน 656,777 บาท เงินบำเหน็จพิเศษจำนวน 50,000 บาท เงินโบนัสจำนวน 33,830 บาทและค่าเสียหายจำนวน 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันเลิกจ้างสำหรับค่าชดเชยและนับแต่วันฟ้องสำหรับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เงินทุนเลี้ยงชีพเงินบำเหน็จพิเศษ เงินโบนัสและค่าเสียหายจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยมีคำสั่งปลดโจทก์ออกจากการเป็นพนักงานเนื่องจากโจทก์จงใจปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบและคำสั่งของจำเลยทำให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง กล่าวคือ ในขณะที่โจทก์ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขาทรวงวาทได้อนุมัติให้ลูกหนี้เบิกเงินเกินวงเงินและเบิกเงินเกินบัญชีโดยไม่มีสัญญาและหลักประกันรวม 12 ราย มียอดหนี้รวมเป็นเงินจำนวน 12,321,335.15 บาทนอกจากนี้โจทก์ยังอนุมัติให้รับซื้อลดตัวเงิน แอล.บี.ดี. ที่ไม่ได้เกิดจากการค้าโดยสุจริตจากลูกหนี้ 6 ราย จำนวน 11 ฉบับ เป็นเงิน 550,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 202,980 บาทและเงินทุนเลี้ยงชีพจำนวน 656,777 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันเลิกจ้างสำหรับค่าชดเชยและนับแต่วันฟ้องสำหรับเงินทุนเลี้ยงชีพเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

จำเลย อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายตามอุทธรณ์จำเลยว่าการกระทำของโจทก์เป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่ เห็นว่าข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางว่า โจทก์ฝ่าฝืนระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของจำเลย มิได้เกิดจากการทุจริตหรือประมาท

1.คดีนี้โจทก์ได้กระทำการอันเป็นเหตุให้จำเลยเลิกจ้างในขณะที่โจทก์ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขาโดยได้อนุมัติให้เบิกเงินเกินวงเงินตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีและเบิกเงินเกินบัญชีโดยไม่มีสัญญาและหลักประกันรวมทั้งซื้อลดตัวเงินอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบและคำสั่งของนายจ้างเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือลูกค้าและการรับซื้อตัวเงิน ปัญหาในคดีมีว่าการฝ่าฝืนระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็น

กรณีที่ร้ายแรงซึ่งจำเลยผู้เป็นนายจ้างจะเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่ กิจการธนาคารเป็นกิจการที่ประกอบการค้าด้านการเงินเป็นธุรกิจที่มีความอ่อนไหวต่อความเชื่อถือของลูกค้าความมั่นคงทางการเงินของผู้ฝากเงินกับธนาคารและระบบการเงินของประเทศผู้ปฏิบัติงานในธนาคารจึงต้องเป็นบุคคลที่มีวินัยในตัวเองสูงมากและต้องรักษาวินัยขององค์กรให้ได้ครบถ้วนด้วยในทำนองเดียวกันผู้ปฏิบัติงานในธนาคารก็ควรจะต้องได้รับค่าตอบแทนให้สูงพอและเหมาะสมที่จะดำรงความมีวินัยอันเคร่งครัดนั้นได้ เมื่อธุรกิจธนาคารมีความสำคัญต่อทุกฝ่ายดังกล่าวข้างต้นการฝ่าฝืนวินัยในการทำงานที่เกี่ยวกับความเสียหายทางการเงินจึงต้องถือว่าเป็นกรณีที่ร้ายแรงทั้งสิ้นเช่น ผู้รักษาการสมุห์บัญชีเก็บกุญแจไว้ในลิ้นชักแทนที่จะเก็บไว้ติดตัวตามระเบียบเป็นการปฏิบัติงานผิดระเบียบและทำให้ธนาคารเสียหายอย่างร้ายแรงธนาคารมีสิทธิเลิกจ้างได้มิใช่การใช้การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม(ฎีกาที่1722/2528) พนักงานเปิดเผยบัญชีเงินฝากของลูกค้าหรือฐานะทางการเงินของลูกค้าเป็นการกระทำผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง(ฎีกาที่2874/2530) 2.ระเบียบและคำสั่งในเรื่องเกี่ยวกับวงเงินที่ลูกค้าจะเบิกเงินเกินบัญชีรวมทั้งการซื้อลดตัวเงินหากมีการฝ่าฝืนก็อาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ดังที่เคยปรากฏในบางธนาคารมาแล้วแต่แนวคำพิพากษาศาลฎีกาได้วินิจฉัยเป็นไปในมุมมองอีกทางหนึ่งเช่น ผู้จัดการสาขาอนุมัติสินเชื่อประเภทเบิกเงินเกินบัญชีแก่ลูกค้าโดยผิดระเบียบเกินอำนาจที่ธนาคารมอบหมายซึ่งเป็นการผิดระเบียบแต่การกระทำของผู้จัดการสาขาก็เป็นการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารที่ร้อนเงินและธนาคารก็ได้รับประโยชน์จากการเบิกเงินเกินบัญชีโดยผลประโยชน์มิได้ตกแก่ผู้จัดการสาขาและปรากฏว่าทางปฏิบัติทั่วไปผู้จัดการธนาคารสาขาให้ลูกค้าเบิกเงินเกินบัญชีกันทั่วไปทั้งได้ปฏิบัติมาเช่นนี้เป็นเวลานานถึง3ปีเศษโดยธนาคารไม่เคยจะตักเตือนจึงมิใช่การฝ่าฝืนระเบียบและคำสั่งในกรณีที่ร้ายแรง(ฎีกาที่546/2527) คำวินิจฉัยของศาลฎีกาในคดีนี้เน้นถึงความสุจริตของโจทก์ในการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบเพื่อเป็นการผ่อนสั้นผ่อนยาว

ช่วยเหลือลูกค้าอันเป็นวิสัยของการทำธุรกิจที่ดีและจำเลยได้รับประโยชน์ด้วยซึ่ง
เท่ากับนายจ้างมิได้เสียหายจากการฝ่าฝืนระเบียบและคำสั่งนั้นจึงเป็นกรณีที่ไม่ร้าย
แรง เกษมสันต์ วิลาวรรณ